

1500321-69.2021.8.26.0601

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

Comarca: Socorro

Foro: Foro de Socorro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita Denúncia a fls. 210/212

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

VANDERLEI DE OLIVEIRA e NEUSA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Socorro

Foro de Socorro

1ª Vara

Praça Nove de Julho, 222, Socorro - SP - cep 13960-000

1500321-69.2021.8.26.0601 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500321-69.2021.8.26.0601

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VANDERLEI DE OLIVEIRA e outro

Justiça Gratuita Denúncia a fls. 210/212

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA YUMI FURUKAWA HATA

VANDERLEI DE OLIVEIRA e NEUSA DE OLIVEIRA, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo pela suposta prática de fato previsto nos artigo 33, "caput" e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06; c.c. art. 2º e seguintes da Lei nº 8072/90, c.c. art. 69 do Código Penal.

Dados do processo: decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva a fls. 169/170. Denúncia a fls. 209/211. Incineração a fls. 212. Notificação a fls. 222 (Vanderlei - Sorocaba II) e 225 (Neusa - Mogi Guaçu). Recebimento da denúncia a fls. 261 (14.02.2022). Citação a fls. 293 e 279. Procuração a fls. 80/81. Resposta à acusação a fls. 248/251 e 253/256. Audiência: 26.05 - 14:30h. As partes debateram a causa em audiência.

É o relatório, fundamento e decido.

Não é o caso de ouvir a testemunha arrolada pelo Ministério Público diante da

desistência pela acusação da oitiva do Sr. Benedito.

Deixo de determinar a instauração do incidente de verificação de dependência toxicológica, uma vez que diante dos interrogatórios não ficou verificado que os acusados possuem a capacidade de entendimento ou de autodeterminação reduzida em razão do uso de substância psicoativa. Vale destacar que, em juízo, os acusados compreenderam todas as perguntas que lhe foram dirigidas e portou-se de forma adequada, não havendo qualquer indício de inimputabilidade ou semi-imputabilidade.

Em que pesem o empenho e a combatividade da defesa, de rigor a procedência do pleito acusatório.

A materialidade da traficância está estampada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/06), auto de exibição e apreensão dos entorpecentes, rolo de papel alumínio, bolsa, gilete, espátula (fls. 19/22 e 87/88), fotos (fls. 30/35, 78 e 89), laudo de constatação preliminar e pelo laudo químico-toxicológico da apreensão de 21,4g de cocaína, 4g de maconha, (fls. 188/189), laudo pericial do estojo, da espátula, do rolo de papel alumínio e da lâmina (fls. 194, 196/198, 200/202, 204), bem como foi confirmada pela prova oral colhida em audiência.

Quanto à autoria, as provas amealhadas demonstram, com a necessária segurança e certeza, que o réu estava traficando drogas.

A testemunha Jefferson Leonardo Merlo afirmou que: estávamos em patrulhamento e o local é conhecido nos meios policiais e tínhamos de denúncia de que o réu era o dono da biqueira. Abordamos Benedito e fizemos a revista e encontramos 1 pedra de crack. Ele falou que tinha comprado da Neusinha, irmã do Vanderlei, na biqueira conhecida como do Vanderlei. Encontramos a ré e no fundo, vimos o réu sentado e ele picava em embalava algo. Ele estava embalado crack e maconha. Ao ver a equipe, ele veio para cima da equipe e fizemos uso moderado de força. A Neusinha tentou entrar no galinheiro para pegar a droga e dispensar. Contivemos os dois. Reconheço os réus aqui presentes. Tem denúncia informal e formal, mas tem no livro da guarda. Benedito estava saindo do quintal de Vanderlei. Ele falou que a venda da droga foi feita pela Neusa. Não sei qual a negociação. A biqueira fica no local dos fatos. Fica na Gregoriano/Avenida Brasil. Acho que ainda é Gregoriano.

Danilo da Silva Pinto testemunhou que: estávamos em patrulhamento no local conhecido pela traficância e vimos um indivíduo saindo da casa do Vanderlei, conhecido como "Lei", conhecido nos meios policiais. Encontramos 1 pedra de crack e ele falou ter comprado a pedra de Neusinha na biqueira do "Lei". Visualizamos a Neusinha no quintal e constatamos que Lei estava dentro do galinheiro fazendo a embalagem de pedras e maconha. Ele percebeu a presença da equipe e veio para cima. Eu entrei em luta corporal e foi necessário o uso de força moderada. Neusinha tentou entrar no galinheiro para dispensar o entorpecente, mas foi detida. Foi encontrada pedra e maconha. Era tipo o escritório. Reconheço os réus. Benedito foi levado para a Delegacia. Ele falou que comprou da Neusinha. O endereço da biqueira é na Gregorino Alexandroni de Faria. Nunca prendi o Vanderlei. Ele já estava preso quando eu entrei na guarda.

Ouvido como testemunha, Allan Silveira Craveiro afirmou que: tínhamos denúncia sobre a Neusinha e o Lei da linha. Foi cumprido mandado de busca anteriormente, mas foi liberado. Ele saiu e voltou a ter denúncia de tráfico no local. Merlo entrou em contato e informou que abordou usuário com pedra e que deteve o Lei e a Neusinha. Fui até o local. Eles tinham feito as apreensões. Reconheço os réus aqui presentes. Lembro da casa. É uma casa com quintal. Benedito falou que comprou a droga da Neusa.

A ré NEUSA DE OLIVEIRA, em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 41 anos. Sou viúva. Tenho 2 filhos (17 e 13 anos – moram com a minha irmã). Estudei até o 1o. Eu sou aposentada e recebo do meu marido. Já fui processado antes. Eu tinha acabado de chegar da cidade e entrei na minha casa e coloquei as coisas, pois eu cuido da minha mãe e da minha irmã. Eu fui lá no fundo, local em que estava o Vanderlei. Eu fui recolher a roupa para a minha mãe. O Dito já estava com a pedra com ele. Ele não pegou nada nosso. Nós usávamos junto. Eu não saía da casa dele e eu dava dinheiro para buscar droga. Eu dava pedra para ele. A polícia pegou ele na rua. Ele parou para me chamar para usar. Não sei de droga, tem a ver com o meu irmã. Eu conhecia o Oliveira e sempre vinha na minha. Ele falou que eu tinha que saber o que eu falo no fórum. Para mim, ele me ameaça. Eu morei muito tempo, mas estava morando no Bairro dos Cubas. Eu não morava ali. Eu entreguei a minha casa, pois o dono ia vender. Eu não sei a quanto tempo morava lá. Fui para cuidar da minha mãe e da minha irmã. Eu sou viúva. A minha filha que recebe o valor. Eu sou usuária. Sou viciada. Todo dia, ele vinha em casa para usar junto. Eu não saía da casa dele. Eu não sei por qual ele falou que comprou de mim. Não tem só a nossa. Tem outra biqueira perto da casa dele. Ele é usuário. Acho que ele tinha medo da polícia. O Benedito estava na rua. Ele não saiu da minha casa. Não vi o Vanderlei vender. O meu irmão é usuário. Sei que tem clínica para internar ele.

O réu VANDERLEI DE OLIVEIRA, em juízo, negou os fatos descritos na denúncia, afirmando que: Tenho 51 anos. Sou solteiro. Tenho 1 filhos (24 anos). Estudei até 2o a série. Eu tinha acabado de sair. Já fui processado antes por tráfico. Eu estou sendo perseguindo pelo último policial. Eles me pegaram na Avenida Brasil, para frente do lugar onde moro. Eles pegaram comigo maconha. Eu sou usuário. Eu consegui sair e já me forjaram. Ele perseguem. Eu sou usuário de drogas e já tive muitos problemas na infância. Eles não gostam de mim. Eu não vendo. Para ter biqueira, e eu não posso vender nada. Eu tenho problemas com o crime. A minha irmã não deve nada. Eles me bateram e deram tiro. Não pode prejudicar. Não pegaram pedra. A minha irmã foi gritar com a polícia. Se ela devesse, por qual razão não prendeu. Só prendeu depois quando ela foi falar. Ela pegou a roupa da minha mãe lá embaixo. Ela não foi pegar droga. O rancho é aberto. Não é ponto de droga. É tudo aberto. Não tem balança e não tem bens. Eu não tenho nada. Se eu vender na rua, o crime me mata. Eu estava trabalhando como pedreiro para o Fernando. Eu não presenciei a minha irmã vender nada. Sou usuário e era para eu estar internado. Eu não vi o Benedito. Não vi este usuário em casa. Em algum lugar pegaram ele. Eu sempre assumi os problemas da minha vida. Eu não tinha dinheiro no bolso. Eu não tenho propriedade própria. Eu não tenho veículo, nem moto. Só tenho a casa que o governo deu para a minha mãe. Tenho irmã com problema de saúde. Eu não vendi droga. Eu já vendi na infância. No passado da minha vida. Eu tive contato com o crime, mas sou reparado. Não posso vender mais. Se pegar vendendo, matam eu.

Apesar da negativa dos réus, certo é que a prova oral confirma que os acusados estavam associados para a prática do tráfico de drogas e cometeram o delito previsto no art. 33 da Lei n 11343/06.

Anoto que os acusados, irmãos, guardavam drogas e preparavam o entorpecentes para a venda de terceiros, entre eles a pessoa de nome Benedito que comprou a porção de "crack" por vinte reais, mas foi abordado pelas testemunhas que pertencem à Guarda que localizaram o entorpecente logo após ter saído do local em que comprou a droga da ré Neusa. Com isto, as testemunhas foram até a casa dos acusados e encontraram drogas e petrechos para preparar a droga, bem como o acusado Vanderlei preparando a droga para o tráfico.

Saliento que não existe prova e nem alegação de qualquer fato que eventualmente pudesse sugerir eventual suspeição dos testemunhos de acusação e sobre a credibilidade dos testemunhos prestados é pacífico:

“PROVA CRIMINAL - Depoimentos de agentes policiais - Nulidade - Inocorrência -

Depoimento que contribui como dado de prova, só podendo ser afastado quando ele se mostre indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados - Recurso não provido O fato de a testemunha ser policial não significa, só por si, que sua palavra não deva ser acreditada. Ele presta depoimento sob compromisso, é por profissão auxiliar do juízo criminal e, em princípio, aparece desvestido de qualquer propósito de falsear a verdade e prejudicar quem quer que seja. Só pode ser desacreditado quando comete contradições ou explica os fatos de que participou de maneira confusa, com esquecimento de detalhes que normalmente nenhuma pessoa esqueceria. Em suma, sua contribuição como dado de prova só pode ser afastada quando ele se mostra indeciso ou pouco recordado dos fatos que estão sendo apurados". (Relator: Djalma Lofrano - Apelação Criminal n. 146.100-3 - São Paulo - 16.06.94).

"PROVA CRIMINAL - Depoimento de policial - Validade - Credibilidade enquanto não apresentada razão concreta de suspeição - Segurança nas versões apresentadas - Recurso parcialmente provido para outro fim. Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador". (Ap. Criminal n. 185.484-3 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Djalma Lofrano - 22.06.95 - V.U.)

Anoto que os acusados não comprovaram atividade lícita que justificasse a posse da droga, bem como diante da diversidade do entorpecente apreendido, de rigor a condenação dos acusados pela prática do delito previsto no artigo 33 e 35 da Lei de Drogas. Passo, então, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

1. Vanderlei Oliveira

a) artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, analiso que o acusado tem maus antecedentes: fls. 145 (processo n 0001131-88.2018.8.26.0548), fls. 146 (processo n 0000089-93.2011.8.26.0601*), fls. 149 (processo n 0004310-56.2004.8.26.0601), fls. 151 (processo n 0004697-71.2004.8.26.0601), fls. 151 (processo n 0004928-98.2004.8.26.0601), fixo a pena em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 932 (novecentos e trinta e dois) dias-multa. Segunda fase: ausentes atenuantes, mas o réu é reincidente fls. 148 (processo n 0000808-65.2011.8.26.0601), de forma que fixo a pena provisória em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 1087 (mil e oitenta e sete) dias-multa.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e pagamento de 1087 (mil e oitenta e sete) dias-multa.

b) art. 35 da Lei nº 11.343/06

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, analiso que o acusado tem maus antecedentes: fls. 145 (processo n 0001131-88.2018.8.26.0548), fls. 146 (processo n 0000089-93.2011.8.26.0601*), fls. 149 (processo n 0004310-56.2004.8.26.0601), fls. 151 (processo n 0004697-71.2004.8.26.0601), fls. 151 (processo n 0004928-98.2004.8.26.0601), fixo a pena em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 1258 (mil, duzentos e cinquenta e oito) dias-multa.

Segunda fase: ausentes atenuantes, mas o réu é reincidente fls. 148 (processo n 0000808-65.2011.8.26.0601), de forma que fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 1467 (mil, quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 1467 (mil, quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Concurso de crimes: considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação reconheço o concurso material de crimes, aplicando o art. 69 do CP, razão pela qual somo a pena dos crimes, obtendo o resultado de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 2554 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

2. Neusa de Oliveira

a) artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, fixo a pena em 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Segunda fase: ausentes atenuantes, mas a ré é reincidente fls. 140 (processo nº 0000089-93.2011.8.26.0601*), de forma que fixo a pena provisória em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 693 (seiscentos e noventa e três) dias-multa.

b) art. 35 da Lei nº 11.343/06

Primeira fase: com fundamento no art. 59 do CP, fixo a pena em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.

Segunda fase: Ausentes atenuantes, mas a ré é reincidente fls. 140 (processo nº 0000089-93.2011.8.26.0601*), de forma que fixo a pena provisória em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa.

Terceira fase: não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, fixo a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 906 (novecentos e seis) dias-multa.

Concurso de crimes: considerando que os delitos foram praticados mediante mais de uma ação reconheço o concurso material de crimes, aplicando o art. 69 do CP, razão pela qual somo a pena dos crimes, obtendo o resultado de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 1598 (mil, quinhentos e noventa e oito) dias-multa.

Regime inicial de cumprimento de pena: em razão do delito praticado que é equiparado ao hediondo (art. 2º, da Lei 8.072/90), fixo o regime fechado como inicial para o cumprimento da pena do delito de tráfico (art. 2º, par. 1º, do mesmo diploma). Deixo de aplicar a detração levando em consideração o período de prisão provisória para a fixação do regime inicial de pena, pois o Juízo da Execução está melhor instrumentalizado para aferir a concessão da progressão, sendo que não é possível aferir o requisito subjetivo do comportamento carcerário do acusado nesta fase processual.

Substituição: não há que se falar em substituição diante da quantidade de droga encontrada e considerando a primeira fase de fixação da pena, indefiro a

substituição da pena privativa de liberdade.

Medida cautelar: diante da cognição exauriente, reitero os termos da conversão da prisão em flagrante em preventiva e mantenho a prisão cautelar anteriormente decretada.

Pelo exposto, julgo procedente o pedido com o fim de condenar VANDERLEI DE OLIVEIRA à pena de 17 (dezessete) anos, 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 2554 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro) dias-multa e NEUSA DE OLIVEIRA à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, pagamento de 1598 (mil, quinhentos e noventa e oito) dias-multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 33, "caput" e art. 35, da Lei nº 11.343/06, c.c. art. 2º e seguintes da Lei nº 8072/90, c.c. art. 69 do Código Penal.

Recomendem-se os condenados na prisão em que se encontram. Oportunamente, expeçam-se guias provisórias de recolhimento e sejam seus nomes lançados no rol dos culpados e oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral, para os fins previstos no artigo 15, III, da CF (suspensão dos direitos políticos).

Incineração das drogas já determinada.

Decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos em poder dos réus, obtidos com o tráfico de drogas, com fundamento no art. 91, II, "b", do CP, e do art. 62 da Lei 11.343/06, com o depósito do valor em conta do FUNAD. Servirá a presente, por cópia, como OFÍCIO.

Na forma do artigo 804 do Código de Processo Penal e do artigo 4º, §9º, a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, condeno os acusados no pagamento das custas e despesas processuais. Oportunamente, arquivem-se os presentes autos, anotando-se a sua baixa no SAJ. Com as cautelas de praxe. Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

Socorro, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA.